



**PUTUSAN**

Nomor 3645 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SAHID INTI DINAMIKA**, berkedudukan di Sahid Office Boutique, Unit C 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hj. Exacty B. Sryantoro selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, beralamat di Wisma Daria, Lantai 3 #302, Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**, selaku Kontraktor Pembangunan Proyek Apartemen Sahid Asena, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kavling 14, Cawang, Jakarta Timur, diwakili oleh Sugeng Rochadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudho Sukmo Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Nugroho & Rekan Attorneys at Law, beralamat di Bellezza BSA 1<sup>st</sup> Floor SA1-06, Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAHMUD ARIFIN NOOR**, selaku Manager Proyek Pembangunan Proyek Apartemen Sahid Asena, terakhir bertempat tinggal di Komplek Bina Lindung, Jalan Bina Tirta, Blok A10, Nomor 4, RT 006, RW 001, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penggugat berhak untuk melanjutkan Proyek Pekerjaan Apartemen Sahid Asena beralamat di Jalan H. Baping Kavling 42 – 43, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur dengan menunjuk kontraktor baru sebagai pengganti Tergugat/PT Brantas Abipraya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam proyek pembangunan Apartemen Sahid Asena yang berlokasi di Jalan H. Baping Kavling 42 – 43, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar Rp67.408.993.025,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) dan kerugian immateriil, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 385/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim, tanggal 26 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 412/PDT/2023/PT DKI, tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Tim/X/2023 Kas, *juncto* Nomor 412/PDT/2023/PT DKI, *juncto* Nomor 385/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 412/PDT/2023/PT DKI, tanggal 25 Juli 2023, *juncto* Nomor 385/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim, tanggal 26 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Pemohon Kasasi berhak untuk melanjutkan proyek pekerjaan Apartemen Sahid Asena beralamat di Jalan H. Baping Kavling 42 - 43, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur dengan menunjuk kontraktor baru sebagai pengganti Tergugat/PT Brantas Abipraya (Persero);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam proyek pembangunan Apartemen Sahid Asena yang berlokasi di Jalan H. Baping Kavling 42-43, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi secara materiil sebesar Rp67.408.993.025,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) dan kerugian immateriil yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk mematuhi putusan ini;

Atau:

Mohon putusan yang benar dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 15 November 2023 dan tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 dan tanggal 11 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor 004/KONTRAK/BAP-SID/IX/2016, tanggal 8 September 2016, Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Anak) Nomor 005/KONTRAK.BP/BAP-SID/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016, *Addendum* Nomor 1 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Anak) Paket Pekerjaan Pondasi *Bored Pile* Nomor 005/KONTRAK.BP-ADD-I/BAPSID/II/2017, tanggal 9 Februari 2017, Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Anak) Paket Pekerjaan Struktur Nomor 006/KONTRAK.STR/BAP-SID/II/2017, tanggal 24 Februari 2017, Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Anak) Paket Pekerjaan Persiapan (*Preliminaries*) Proyek Apartemen Sahid Asena Jakarta Nomor 007/KONTRAK.PRL/BAP-SID/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Proyek Apartemen Sahid Asena Jakarta Nomor 004/KONTRAK/BAP-SID/IX/2016, tanggal 8 September 2016, semua perselisihan yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan menurut peraturan/prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30.2, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat sejatinya adalah mengenai kompetensi absolut, maka pada amar ke-2 harus dihilangkan kata “Jakarta Timur”, sehingga menjadi “Pengadilan Negeri” tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SAHID INTI DINAMIKA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SAHID INTI DINAMIKA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2023/PT DKI, tanggal 25 Juli 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 385/Pdt.G/2022/PN Jkt Tim, tanggal 26 Januari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3645 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)